Urheberrecht vs. generative KI

IfKI
Institut für KI und demokratische Transformation

BKP
& PARTNER
RECHTSANWÄLTE

16.04.2026 // ARIC Brown Bag →

www.ifki.org

www.bkpkanzlei.com

Reinher Karl

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht
Vorstand IfKI

karl@bkp-kanzlei.de

040/18189800

1x1 Urheberrecht

- Exklusives Recht - Lizenz (Nutzungsrecht)
- Int. Verträge - Territorialitäts- und Schutzlandprinzip
- Schranken - gesetzliche Erlaubnis statt Lizenz
- Elefant im (digitalen) Raum: RECHTSDURCHSETZUNG

- Prognose: Grundregeln bleiben bestehen; Durchsetzung von Rechten bleibt Hauptproblem

Trainingsdaten

- Internationale Lage
  - USA / fair use / transformativ - legal erworben - Lizenzmarkt
  - EUROPA / Art 4 Abs. 3 DSM-RL (§ 44b UrhG)/ Nutzungsvorbehalt
  - Deutschland / §§ 16, 19a UrhG / GEMA vs. OpenAI (LG München)

Memorisierung = Vervielfältigung: „Memorisierung" von Liedtexten in den Sprachmodellen (GPT-4, GPT-4o) ist eine urheberrechtlich relevante Vervielfältigung nach § 16 UrhG.

§ 44b UrhG (Text und Data Mining (TDM) Schranke) greift nicht: Die Schranke deckt zwar vorbereitende Vervielfältigungen beim Zusammenstellen des Trainingskorpus (Phase 1), nicht aber weitergehende Vervielfältigungen im Modell selbst (Phase 2).

Outputs von (teilweise wörtlicher) Liedtexten durch den Chatbot stelle eine rechtswidrige Vervielfältigung (§ 16 UrhG) und öffentliche Zugänglichmachung (§ 19a UrG) dar.

OpenAI sei als Hersteller dieser Vervielfältigungen anzusehen, nicht der jeweilige Nutzer (= Schadensersatzhaftung Open AI)

Trainingsdaten

- Internationale Lage
  - USA / fair use / transformativ - legal erworben - Lizenzmarkt
  - EUROPA / Art 4 Abs. 3 DSM-RL (§ 44b UrhG)/ Nutzungsvorbehalt
  - Deutschland / §§ 16, 19a UrhG / GEMA vs. OpenAI (LG München)

Memorisierung = Vervielfältigung: „Memorisierung" von Liedtexten in den Sprachmodellen (GPT-4, GPT-4o) ist eine urheberrechtlich relevante Vervielfältigung nach § 16 UrhG.

TDM-Schranke (§ 44b UrhG) greift nicht: Die Schranke deckt zwar vorbereitende Vervielfältigungen beim Zusammenstellen des Trainingskorpus (Phase 1), nicht aber weitergehende Vervielfältigungen im Modell selbst (Phase 2).

Outputs von (teilweise wörtlichen) Liedtexten durch den Chatbot stelle eine rechtswidrige Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung dar.

OpenAI sei als Hersteller dieser Vervielfältigungen anzusehen, nicht der jeweilige Nutzer.

UK Highcourt komplett andere Sicht

Trainingsdaten

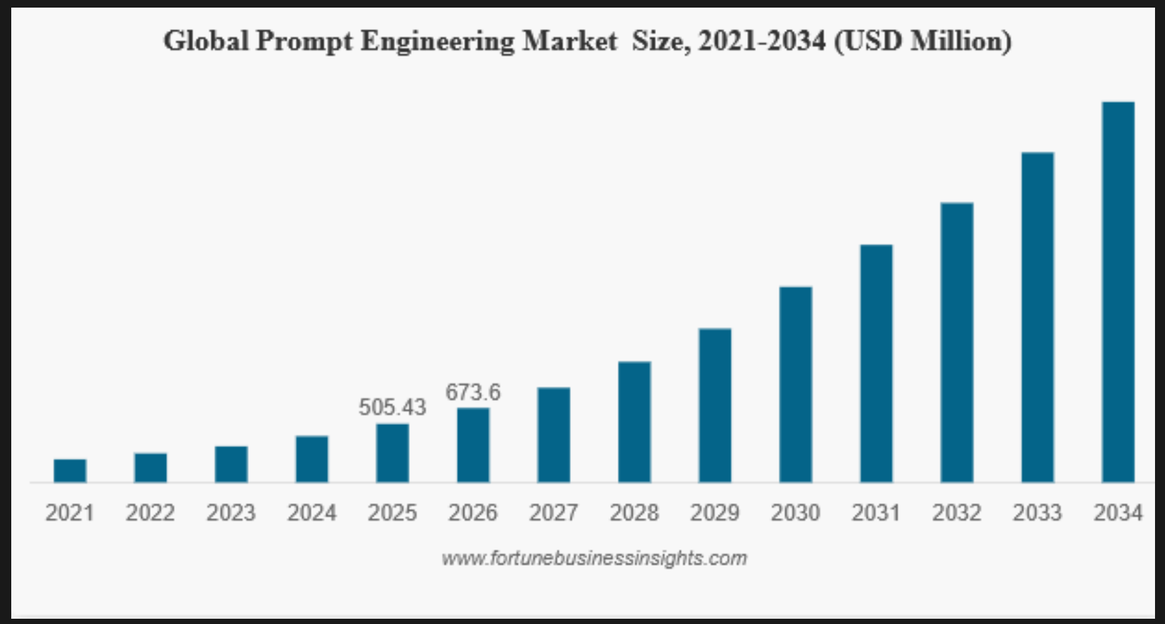
- Internationale Lage
  - USA / fair use / transformativ - legal erworben - Lizenzmarkt
  - EUROPA / Art 4 Abs. 3 DSM-RL (§ 44b UrhG)/ Nutzungsvorbehalt
  - Deutschland / §§ 16, 19a UrhG / GEMA vs. OpenAI (LG München)
  - ROW / China “Ultraman Case”/ Australien - pro UrhR / UK - Highcourt “keine Vervielfälgigung durch Training” = entgegengesetzte Meinung zu LG München/ Japan - KI Training weitgehend gesetzlich erlaubt

Trainingsdaten

- Internationale Lage
  - USA
  - EUROPA
  - Deutschland
  - ROW
- Prognose: 2026 großer Schritt vorwärts durch Gerichtsentscheidungen in USA und EU

Prompt

- SprachWERK; “persönliche, geistige Schöpfung”



Rechte an KI erzeugten Inhalten

Tonträgerhersteller

~~Komponist*in~~

~~Texter*in~~

GEMA (?)

Stimme

~~Sängerin~~

~~Musiker~~

Output

- Urheber-, Leistungsschutz-, sonstiges Recht
  - Urheberrechte - WERK: ~~persönliche~~, geistige Schöpfung;
    - Problem KI als Werkzeug und komplexe Produkte (Film, Games, Musikproduktion) ?
  - Leistungsschutzrechte Investoren (z. B. Tonträger- oder Filmhersteller)
  - Persönlichkeitsrechte; Terms of Use

Output

- Urheber-, Leistungsschutz-, sonstiges Recht
  - Urheberrechte
  - Leistungsschutzrechte
  - Persönlichkeitsrechte; Terms of Use
- PROGNOSE: Kollektive Lizenzen/Vergütung - aber in weiter Ferne

Danke!

Fragen?

IfKI
Institut für KI und demokratische Transformation

BKP
& PARTNER
RECHTSANWÄLTE

www.ifki.org

www.bkpkanzlei.com